

□ 업무개요

한국원자력통제기술원은 「취업규칙」에 따라 직원의 복무에 관한 사항을 관리하고 있음.

□ 관계 법령(판단기준)

한국원자력통제기술원 「취업규칙」 제14조제3항에 따르면 사적인 용무로 지참, 조퇴 및 외출을 한 경우 누계 8시간을 연차휴가 1일로 계산토록 하고 있으며,

또한 같은 규칙 제5조제1항에 따르면 직원의 근무시간은 주 40시간을 원칙으로 함으로써 소정 근로시간을 규정하고 있음.

한편, 「근로기준법」 제2조에 따르면 ‘임금’이란 사용자가 ‘근로의 대가’로 근로자에게 지급하는 모든 금품을 말한다고 규정하고 있어 지참, 조퇴 및 외출은 근로를 제공하지 못한 것이므로 해당 시간만큼 연차 및 임금에서 공제할 수 있음.

□ 감사결과 확인된 문제점

그런데 한국원자력통제기술원은 8시간 미만 지참·조퇴·외출 누계시간에 대한 연가휴가일수 공제 등 처리 관련 사항을 규정에 명시하지 않고 있음.

그 결과 지참·조퇴·외출을 사용하지 않은 경우 또는 누계 8시간이 되어 연차휴가일수에서 공제한 경우와 비교할 때 형평에 맞지 않고, 근거 규정 없이 연차휴가일수에서 공제되지 않은 시간만큼 추가적인 복무 혜택을 부여받는 결과를 초래할 수 있으며, 이는 지참·조퇴·외출을 악용하는 소지가 될 수도 있음.

□ 관련자 의견

□□□□□장은 동 사안과 관련한 「취업규칙」 제14조제3항은 노사 간의 합의를 통한 특약으로 운영중인 조항이라는 의견을 제시하였음.

□ 조치할 사항 한국원자력통제기술원장은

지각·조퇴·외출의 누계시간이 8시간 미만인 경우에 대한 처리방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)